



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 184/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין:

**נציגות הבית המשותף
ברח' אבן שפרוט 6 הרצלייה
ע"י ב"כ עוה"ד יובל כהן
מרח' אחוזה 98, מרכז אלרם, רעננה
טל: 09-7486193, פקס: 09-7414772**

התובעת

- נ ג ד -

- 1. אורנה זילברברג ת.ז. 5842595**
 - 2. אליעזר זילברברג ת.ז. 5460689**
- שניהם מרח' יונק הדבר 4 קדימה 60920**

הנתבעים

פסק דין

1. התובעת, הינה נציגות הבית המשותף ברחוב אבן שפרוט 6 בהרצלייה המזוהה כגוש 6527 חלקה 140 (להלן: "הבית"). הנתבעים הינם בעלי דירה בבית.
2. לטענת התובעת, חייבים הנתבעים סך של 834 ₪ עבור חלקם בעלות ביצוע עבודות שנעשו בגינה האחורית של הבית (להלן: "ביצוע העבודות"). כן לטענת התובעת חייבים הנתבעים סך של 150 ₪ עבור תשלום דמי וועד הבית עבור חודש דצמבר, 2010.
3. לטענת התובעת, בתמצית, החלטה על ביצוע העבודות התקבלה בהחלטת האסיפה הכללית מיום 8.2.10. כן נטען כי נתלו מודעות לגבי מועד האסיפה, וכי לנתבעים אשר אינם מתגוררים בבית, נשלחה הודעת פקס ומסרון בדבר מועד האסיפה. עוד נטען, כי השוכר מטעם הנתבעים השתתף באסיפה.
4. בכתב ההגנה טענו הנתבעים כי יש לדחות את התביעה מהנימוקים שיפורטו להלן בתמצית: לא התקבלה החלטה של האסיפה הכללית בגין ביצוע העבודות עוד טרם ביצוען, ההחלטה בדבר ביצוע העבודות התקבלה באסיפה הכללית למפרע לאחר שהגן השלים עבודתו, הנתבעים לא זומנו כדין לאסיפה הכללית בה הוחלט על התשלום לגן הגם שהתובעת יודעת כי אינו מתגורר בדירה, לנתבעים לא ניתנה הזדמנות להביע דעתם באשר לעבודות שבוצעו, לא הומצאה כל אסמכתא כגון חשבונית או קבלה בגין התשלום עבור העבודות ואף לא פירוט העבודות שבוצעו, התשלום עבור העבודות בוצע "בשחור" ויש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 184/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

לראות הנציגות כמי ששותפה לדבר עבירה, העבודות בוצעו רק בגינה האחורית של הבית משיקולים אישיים של חברי הנציגות, הנתבעים אינם מתנגדים לשלם חלקם ובלבד שתוצג בפניהם אסמכתא בגין התשלום עבור העבודות ופירוט העבודות שבוצעו, העבודות שבוצעו נעשו באופן לקוי והגינה מוזנחת, העבודות שבוצעו הנן בגדר הקמת גינה חדשה אשר אין הנתבעים חייבים בעלותה. כן הכחישו הנתבעים את חובם הנטען במיסי וועד הבית.

5. ביום 3.3.11 התקיימה ישיבת הוכחות בתיק, נשמעו עדויות הצדדים וסיכומי טענותיהם בעל פה.

דיון והכרעה

6. השאלה הראשונה העומדת להכרעתי הינה האם העבודות שבוצעו בגינת הבית הינן בגדר הקמת גינה חדשה, כנטען על ידי הנתבעים או בבחינת "החזקה תקינה" כמשמעותו בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") כנטען על ידי התובעת? חובת ההשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף קבועה בסעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, המורה כדלקמן:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

על פי לשון הסעיף, החלטה שעניינה שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, היינו החזקה תקינה כהגדרתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תחייב גם בעל דירה שלא הסכים לה. ראה לעניין זה, ע"א 1329/03 (יס) עדנה וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21, ירושלים, דינים מחוזי כרך לד (3), 818.

מעדותו של נציג התובעת, מר שמואלי שהייתה אמינה עלי, עולה כי הגינה האחורית, נשוא התביעה, הייתה קיימת, עוד טרם ביצוע העבודות, וכי כללה דשא, שיחי גדר חיה ועצים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 184/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

עוד עולה כי בעקבות שיפוץ שנעשה בעבר בבית, התייבשה הגינה, ומשכך הוחלט לשקמה
אגב שינוי צורתה כך שתכלול רק חלק אחד של דשא והשאר יכוסה באבנים משתלבות
וחצץ, מתוך מטרה לחסוך במים. ראה פרוטוקול מיום 3.3.11, עמ' 3, שורות 1-3:

**"לפני השיפוץ הייתה גינה ירוקה עם דשא ושיחי גדר חיה ועוד כמה עצים, אחרי
השיפוץ בעקבות קטע של מים ותחזוקה של גינה ירוקה, לשנות את הצורה שלה
והשארנו רק חלק אחד עם דשא והשאר עשינו אבנים שמשתלבות".**

ראה גם פרוטוקול מיום 3.3.11, עמ' 4, שורות 3-5:

**"עשינו אותה גינה בדיוק כי הגינה התייבשה בעקבות השיפוץ של הבניין כי היו המון
חומרי בנייה ובעקבות זה כדי לחדש אותה ולהוסיף עצים ודשא, ועל מנת לחסוך במים
הוחלט לשנות את מבנה הגינה במקום הגינה ירוקה כולה להוסיף חצץ בין היתר".**

העובדה, כי הייתה קיימת גינה אחורית לבית עוד טרם ביצוע העבודות, עולה אף מעדותו
של הנתבע. ראה פרוטוקול מיום 3.3.11, עמ' 7, שורות 24-25: **"ש. בבית המשותף שאתה
גרת בו הייתה גינה מאחורה. ת. כן, הייה ספסל וגינה לא מטופחת, אבל הייתה גינה
מוזנחת".**

כן הוגשו תמונות, ת'3 – ת'7, מהן ניתן להתרשם כי הגינה המשופצת מורכבת מאבנים
ודשא וצמחייה.

הנה כי כן, מהעדויות והראיות שהובאו בפני התרשמתי כי העבודות שבוצעו בגינה הינן
בבחינת שמירה על מצבו של הבית, אין בהן משום הקמת גינה חדשה יש מאין, אלא
שיקום גינה שהתייבשה בעקבות שיפוץ שנערך בבית. בהקשר זה ראויים לציטוט דבריו של
כב' השופט דרורי בע"א 4329/03 הנ"ל:

**"הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן בעבר הגינה כללה רק עצים ישנים, ובאסיפה
הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל טפטפות וצמחים.
אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר
החזקה שוטפת וביצוע השירותים המקובלים על פי הנוהג".**



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 184/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

מהאמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה, כי העבודות שבוצעו בגינה הינן בבחינת החזקה תקינה של הרכוש המשותף של הבית.

7. משבאתי לכלל מסקנה, כאמור כי העבודות שבוצעו בגינה היו בבחינת החזקה תקינה של הרכוש המשותף, הרי שיש לבחון את ההחלטה בדבר ביצוע העבודות, האם התקבלה כדין.

לטענת הנתבעים, החלטת האסיפה הכללית מיום 8.2.10 התקבלה לאחר שהגנן השלים את העבודות בגינה, ומשכך, ההחלטה התקבלה שלא כדין, ואין לחייבם בגין עבודות אלה.

סעיף 65 לחוק המקרקעין קובע כי: **"לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל פי הוראות התקנון"**.

סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי: **"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות"**.

סמכויות הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80, נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ' קדמת לוד בע"מ ואח', פ"ד לו(2), 21:

"מהוראות החוק והתקנון עולה כי נציגות הבית המשותף הנבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי והשוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה".

מעדותו של מר שמואלי, עד התובעת, שהייתה אמינה עלי עולה, כי נציגות הבית היא זו שהחליטה על שיקום הגינה, ובאסיפה שהתקיימה ביום 8.2.10 עדכנה את בעלי הדירות שהשתתפו באסיפה בדבר השיקום האמור ועלותו. ראה פרוטוקול דיון מיום 3.3.11, עמ' 4, שורות 24-27.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 184/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

הנה כי כן, בנסיבות המקרה דנן עסקינן בהחלטה בדבר שיקום גינת הבית שהינה בבחינת החזקה שוטפת של הרכוש המשותף, ומשכך הסמכות לקבלה, ממילא הייתה נתונה לנציגות הבית כמי שאחראית להחזקתו התקינה של הבית, ולא היה צורך בהחלטת האסיפה הכללית לעניין זה.

לא זו אף זו, אף אם תישמע טענת הנתבעים לפיה החלטה, כאמור, דינה להתקבל על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית, הרי שזו התקבלה בענייננו. מעדויות חברי הנציגות שוכנעתי, כי החלטה עקרונית בדבר שיקום הגינה התקבלה כבר בהחלטת האסיפה הכללית מיום 14.8.07, ובשל חוסר תקציב הוחלט בה כי שיקום הגינה יידחה לאחר השלמת עבודות השיפוץ בבית. ראה לעניין זה סעיף ו' להחלטת האסיפה הכללית מיום 14.8.07, הוגש וסומן ת'1, עדותה של הגב' שמיט עד התובעת בפרוטוקול דיון מיום 3.3.11, עמ' 5, שורות 9-12, וכן עדותו של מר שמואלי עד התובעת, פרוטוקול מיום 3.3.11, עמ' 1, שורות 8-9.

יתירה מכך, כעולה מעדותה של הגב' שמיט עדת התובעת, כל בעלי הדירות, פרט לנתבעים, שילמו חלקם בגין הוצאות שיקום הגינה, ראה פרוטוקול מיום 3.3.11 עמ' 5, שורות 11-12. בתשלום הוצאות על ידי הרוב המכריע של בעלי הדירות יש אשרור להחלטת האסיפה הכללית בדבר שיקום הגינה. ראה לעניין זה ע"א (ת"א) 1356/06, דו סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ (פורסם בנבו) וכן ע"א (ת"א) 3977-07, עוזבון המנוח רפאל אלואשוילי נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א, (פורסם בנבו).

מכל האמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי ההחלטה בדבר שיקום הגינה התקבלה כדיון, לא נפל בה כל פגם, ומשכך, היא מחייבת אף את הנתבעים.

8. הנתבעים הלינו על כך כי לא זומנו לאסיפה הכללית של בעלי הדירות שהתקיימה בבית ביום 8.2.10.

מורנו סעיף 7 לתקנון המצוי המופיע בתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית בהתאם לתקנון המוסכם של הבית כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 184/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

"(א) הודעה על מועד קיומה של אסיפה כללית ומקומה תימסר לבעלי כל הדירות ארבעה ימים לפחות לפני המועד. (ב) הודעה שהוצגה במקום בולט על פני הבית המשותף או בתוכו, רואים אותה כאילו נמסרה לכל בעל דירה יום אחד לפני שהוצגה".

התקנון המצוי אינו מכיל הוראה מיוחדת לעניין אופן זימון בעלי דירות שאינם מתגוררים בדירותיהם, אף כי יש לשער שהמחוקק העלה על דעתו אפשרות כזו. גם התקנון המוסכם החל על הבית, שותק בעניין זה. הדעת נותנת כי מי שבבעלותו נכס מקרקעין, יתעניין מפעם לפעם במצב הנכס, יפקוד אותו, וגילה מודעות באשר לחובות החלות עליו מכוח היותו בעל הנכס.

במקרה דנן, עולה מעדותה של נציגת התובעת, כי לא הסתפקה בזימונם של הנתבעים בדרך הקבועה בחוק, וכי שלחה מסרון לנתבעים בדבר כינוסה של האסיפה ואף הודעת פקס. ראה עדותה של הגב' שמיט מיום 3.3.11, עמ' 5, שורות 21-23:

"ש. מי זימן את הנתבע לאסיפה של 8/2/10. ת. אני, פתק על לוח המודעות עם חתימה של כולם גם לדייר שלו, שהיה אמור להודיע לו ועם פקס לנתבע והודעת אס אמ אס".

עוד כעולה מעדותם של נציגי התובעת, אשר לא נסתרה על ידי הנתבעים, שוכר דירתם של הנתבעים נכח באסיפה הכללית שהתכנסה ביום 8.2.10, ראה עדותה של גב' שמיט פרוטוקול מיום 3.3.11, עמ' 5, שורות 24 – 25: **"ש. מי היה נוכח באסיפה מטעם הנתבע. ת. השוכר שלו היה ואני שלחתי לו את סיכום הישיבה".** ראה גם עדותו של מר שמואלי, פרוטוקול מיום 3.3.11, עמ' 1 – 2, שורות 17 ו- 1: **"ש. הנתבע היה שם. ת. לא היה, השוכר שלו היה".**

נוכחותו של שוכר דירת הנתבעים באסיפה הכללית היא כנוכחות הנתבעים בעצמם, ונחשב הוא כשלוח שלהם לעניין זה. ראה ע"א 4329/03 (מחוזי י"ם), וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21, ירושלים, תק – מח 2004 (1), 7499, 7503:

"מקובלת עלי אפוא מסקנת המפקח כי אי זימונה של המבקשת (המערערת) לאסיפה הכללית אינה מעלה ואינו מוריד, שכן באסיפה הנ"ל נכח השוכר והמחזיק מטעמה בדירה, ועצם נוכחותו היא כנוכחות המבקשת עצמה, ונחשב הוא כשלוח שלה לעניין זה".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 184/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

נוכח האמור לעיל, אני קובעת כי זימונם של הנתבעים לאסיפה הכללית נעשה כדין, ומשעה שבחרו שלא להשתתף בה אין הם יכולים להלין על כי דעתם לא נשמעה.

9. עוד נטען על ידי הנתבעים כי הגם שהוקמה גינה חדשה, הרי שהיא מוזנחת, ואף מטעם זה אין לחייבם בגין חלקם בעלות שיפוץ הגינה.

ככלל, סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע, כי כל בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות החזקת וניהול הרכוש המשותף בהתאם ליחס שטח דירתו אל כלל שטחי הדירות.

הלכה פסוקה היא, שאין בעל דירה רשאי להימנע מקיום חובותיו, ואין הוא זכאי להתנות את השתתפותו בהוצאות, כמובן בסעיף 58 לחוק המקרקעין, בקיום חבות אחרת כלפיו. ראה רע"א 294/87, **ד"ר שלום, עו"ד נ' נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה, ירושלים**, (לא פורסם):

"תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969".

ראה גם ע"א (ת"א) 204/79, וייזר ואח' נגד נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח - תקווה, פסקים תשמ"ד (א) 503:

"אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך".

וגם: ע"א (ב"ש) 1133/03, קבלו ברוך נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם); וע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נ' בית ש.א.פ. אמד חברה לניהול בע"מ ואח' (לא פורסם).

אם בוצעו חלק מן העבודות באופן שאינו משביע את רצונם של רוב בעלי הדירות, ניתן לפעול לשנות את המצב באמצעות פניה לבעל המקצוע בדרישה לבצע תיקונים, ומכל מקום התשלום של כל בעל דירה בגין העבודות אינו מותנה בטיב העבודה. על הנתבעים לשלם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 184/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

לנציגות את חלקם בעבודות שיקום הגינה, גם אם לא התבצעו לשביעות רצונם, וגם אם הגינה אינה מתוחזקת לשביעות רצונם, וכך אני קובעת אף במקרה דנן.

10. טענת הנתבעים לפיהם לא הוצגה בפניהם אסמכתא כגון חשבונית או קבלה בגין התשלום עבור השיפוץ ואף לא פירוט העבודות שבוצעו, אינה טענת הגנה. בעל דירה אמנם רשאי לעיין בספרי הנציגות, אך אל לא לצפות כי אלה יישלחו אליו, ולהתנות את התשלום בהמצאת אותם מסמכים בהם הוא מעוניין לעיין.

יתירה מכך, בעדותה של הגב' שמיט, פרוטוקול מיום 3.3.11, עמ' 5, שורות 13 – 17, הוכח כי סכום שיקום הגינה עמד על סך של 5,000 ₪, וזהו הסכום ששולם לגנן. בטוחני כי לו היו הנתבעים פונים לנציגות, היו מקבלים פירוט לגבי ההוצאות והעבודות שבוצעו, ומוצאים כי הללו נוהלו בצורה נאותה.

טענת הנתבעים כי התשלום לגנן בוצע "בשחור" אינה מהווה טענת הגנה. אין חולק כי על הנציגות חלה חובה לנהל רישום בגין הכנסותיה והוצאותיה, וכי לכל הוצאה צריכה להיות קבלה. אין הנציגות רשאית לשלם לבעל מקצוע תוך כדי העלמת מס, גם אם הדבר מביא לחסכון מסוים. יחד עם זאת, אין בעובדה שלא התקבלה קבלה כדי להוות טענת הגנה מפני התביעה. נציגת התובעת, הגב' שמיט, הוכיחה בעדותה המהימנה עלי לחלוטין, ונתמכת בתדפיסי חשבון בנק, ובחשבונות אותם ערכה (הוגשו וסומנו ת'8 – ת'9) כי שולם לגנן סך של 5,000 ₪ עבור שיקום הגינה. אצטט להלן את עקרי עדותה, ראה פרוטוקול מיום 3.3.11, עמ' 5, שורות 13-17:

"תשלום ראשון היה שיק מספר 9402 על סך של 2,500 ₪ לשיקום הגינה, שיק מס' 9404 על סך של 1,600 ₪ שמתוכם 1,000 לשיקום הגינה ועוד 600 ₪ תשלום חודשי שאנו משלמים מדי חודש לגנן. שיק 9406 על סך 1,200 ₪ שמתוכם 600 תשלום חודשי ו – 600 עבור שיקום הגינה, ושיק 9409 על סך 2,100 ₪ שמתוכם 900 ₪ והיתרה תשלום של חודשיים לגנן".

11. סעד נוסף שהתבקש על ידי התביעה הינו חיוב הנתבעים בתשלום דמי וועד הבית לחודש דצמבר, 2010. במהלך עדותו אישר נציג התובעת, מר שמואלי, כי הנתבעים שילמו החוב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 184/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

הנ"ל, ראה פרוטוקול מיום 3.3.11, עמ' 3, שורה 24, ומשכך איני נדרשת עוד להכריע בעניין זה.

12. לאור האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעים לשלם לתובעת סך של 834 ₪. כן אני מורה לנתבעים לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך של 2000 ₪. הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 30.12.10, ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, כ"ג בתמוז תשע"א, 25 ביולי 2011.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה